

RECURSO CÍVEL Nº 5007280-19.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DNIT - ACIDENTE DE VEICULO POR PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT CONFORME TEMA 218 DA TNU - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCARGO PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I DO CPC - LAUDO DA PRF QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE VESTIGIO DE ANIMAL NA PISTA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL NECESSÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5007280-19.2024.4.02.5103

510015714633 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007280-19.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora pretende a condenação do DNIT ao pagamento de indenização por **danos morais**, em razão de acidente de motoneta Honda Biz, sofrido em 18/04/2024, por volta das 03h00min, enquanto transitava pela BR-356, logo após passar pela ponte de outeiro no Km 133, próximo à comunidade de Outeiro, quando foi surpreendido com um semovente que atravessou à sua frente, causando colisão e queda que resultou em traumatismo de crânio e tórax, razão pela qual foi internado no mesmo dia, sem previsão de alta hospitalar (evento 1 - atestado 5 e laudo 6).

Juntou ao evento 1 - laudo 3, o laudo pericial de acidente de trânsito realizado pela polícia rodoviária federal que à fl.3, assim narrou:

NARRATIVA

INTRODUÇÃO: No dia 18/04/2024, por volta das 03h10, no km 133 da BR 356, em Cardoso Moreira/RJ, ocorreu um sinistro de trânsito do tipo queda de ocupante de veículo, seguido de tombamento, lesionando 1 pessoa. O veículo envolvido no evento foi uma motoneta HONDA/BIZ 125 EX de placa KQQ6F35, conduzida por LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO.
DINÂMICA: O local estava desfeito e não foi possível determinar a exata dinâmica do sinistro. Contudo foram constatados os seguintes vestígios materiais: Vestígio biológico (sangue) no acostamento do sentido crescente, marca de fricção sobre o pavimento, arranhões no escapamento e falta do retrovisor direito de V1; já no hospital Ferreira Machado foi verificado que as lesões apresentadas pelo condutor de V1 são compatíveis com a queda do veículo. Dessa forma, é possível afirmar que parte da dinâmica do sinistro se deu da seguinte forma: NO MOMENTO 1: V1 transitava no sentido crescente da via (Cardoso Moreira/RJ x Campos dos Goytacazes/RJ). NO MOMENTO 2: O condutor de V1 cai sobre a via e fica imobilizado sobre o acostamento, conforme vestígio biológico no acostamento do sentido crescente (local de imobilização do condutor). Já V1, de maneira quase que simultânea, tomba sobre a faixa de trânsito do sentido crescente e desliza por alguns metros, dinâmica compatível com a marca de fricção observada na via, ocasionada pelo tombamento e deslocamento de V1. Esta é a dinâmica extraída dos vestígios materiais presentes no local, contudo não é possível determinar com exatidão a causa do tombamento / queda do condutor de V1. OBSERVAÇÕES:- O local do sinistro estava desfeito;- Além da equipe PRF, também estiveram presentes no atendimento: CBMERJ, chegou ao local antes da equipe da PRF, prestou socorro médico, e acionou a equipe;- V1 foi retirado da posição final de imobilização após a dinâmica do sinistro pelo CBMERJ pois tratava-se de uma curva de alta velocidade e o local estava escuro, o que gerava risco de novos acidentes. Fato comunicado para a equipe da PRF;- Tanto a equipe do CBMERJ quanto a equipe da PRF receberam o informe do sinistro com dados preliminares de acidente envolvendo motoneta e animal sobre a via, contudo, nem os bombeiros e nem os policiais viram animal, vestígio da presença de animal ou vestígio de interação com animal no local do fato. Apesar da ausência de vestígios materiais no local, a presença de animal sobre a via pode ter sido o fator determinante para a ocorrência do sinistro, pois, como já descrito na dinâmica do acidente, não é possível determinar o fator determinante para a queda do ocupante de V1 e o tombamento do veículo com base nos vestígios observados.- O condutor de V1 foi levado inconsciente ao Hospital Ferreira Machado pela equipe do CBMERJ, registrado o BAM N.º 022404180002.- O tablet recolhido no local do sinistro foi entregue ao senhor Movan Alves Manhães, cunhado do condutor de V1.- V1 foi recolhido ao pátio contratado devido a ausência de responsável no local.

Em contestação, o DNIT afirma sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a inexistência de provas da relação de causalidade entre sua conduta e o alegado dano, sustentando que, de acordo com o laudo da PRF, o local do acidente foi desfeito, não tendo sido identificado nenhum vestígio do animal que teria causado o acidente. Por fim, afirma a ausência de qualquer omissão de sua parte.

O juízo de origem julgou **IMPROCEDENTE** o pedido, ao fundamento de que a prova produzida nos autos - laudo da PRF (evento 1 - laudo 3) - não conduziria à conclusão de que o acidente ocorrido em 18/04/2024 teria sido causado pela presença de animal na pista, consignando a impossibilidade de extrair o nexo causal apenas da declaração do autor.

Em sede recursal, o autor pretende a reforma da sentença sustentando que a própria PRF fala de notícias de transeuntes, que chamaram o Corpo de Bombeiros, de que o acidente teria envolvido animal, o que extrai do trecho do laudo adiante:

Tanto a equipe do CBMERJ quanto a equipe da PRF receberam o informe do sinistro com dados preliminares de acidente envolvendo motoneta e animal sobre a via, contudo, nem os bombeiros e nem os policiais viram animal, vestígio da presença de animal ou vestígio de interação com animal no local do fato. **Apesar da ausência de vestígios materiais no local, a presença de animal sobre a via pode ter sido o fator determinante para a ocorrência do sinistro,** pois, como já descrito na dinâmica do acidente, não é possível determinar o fator determinante para a queda do ocupante de V1 e o tombamento do veículo com base nos vestígios observados.

Ademais, alega que, conquanto o animal, de fato, não estivesse no local no momento em que lhe foi prestado socorro, a própria PRF afirma que “PODE TER SIDO O FATOR DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO”.

Por fim, ressalta que o veículo era uma motoneta, veículo leve sem potencialidade de deixar vestígios animais.

VOTO

Passo ao exame do recurso da parte autora.

No tocante à legitimidade passiva *ad causam* do DNIT, importa consignar o Tema 218 da TNU cuja tese firmada é a seguinte:

“Cabe ao DNIT responder por acidentes decorrentes da presença de animais em rodovias federais, caso constatada a omissão na prevenção e fiscalização, sendo seu ônus a comprovação de que tenha cumprido com os deveres legais de cuidado.”

No mérito, sendo o DNIT autarquia federal, sua responsabilidade encontra-se consubstanciada no art 37, § 6º da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela

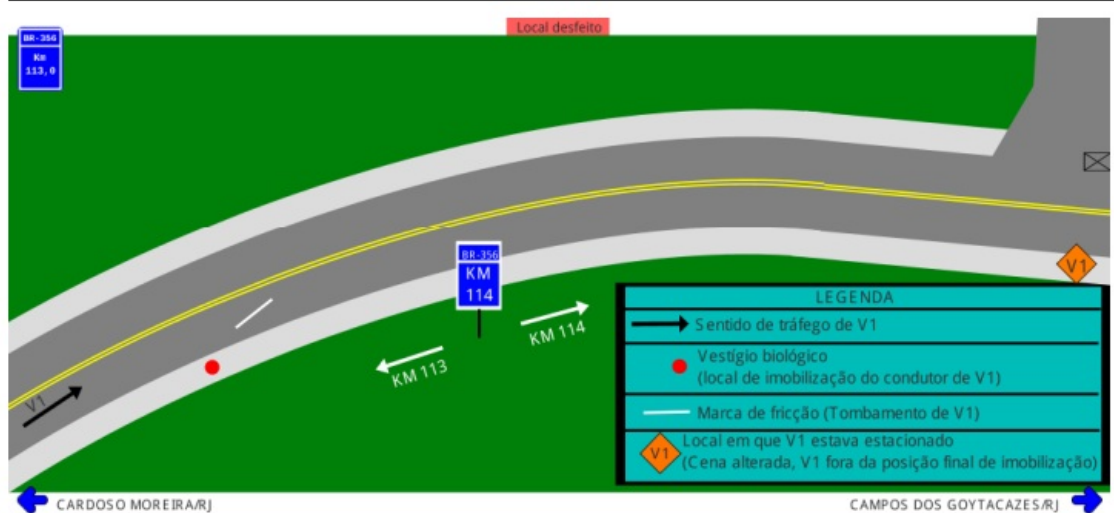
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo objetiva a responsabilidade, cabe tão somente a aferição da presença dos elementos: conduta comissiva/omissiva, dano e nexo causal entre os primeiros.

Pela narrativa dos fatos, todavia, conclui-se que a responsabilidade seria por omissão, ou seja pela ausência de fiscalização da via rodoviária, que culminou na presença de animal na pista, de modo que a responsabilidade objetiva, que é a regra para o Estado e dispensa elementos subjetivos como dolo e culpa, é afastada para dar lugar ao exame da omissão do Estado sob uma das três vertentes da culpa: negligência, traduzida em desídia; imprudência, traduzida em temeridade; e imperícia, em falta de habilidade. O Estado responde por omissões **quando tem o dever legal de agir, posto que, em tais hipóteses, atua de forma ilícita na medida em que deixa de observar a lei.** Indispensável, neste passo, a **existência de nexo causal entre a omissão do Estado e o dano sofrido pelo terceiro, devendo a omissão constituir-se em causa do dano, e não mera condição**, como se dá em casos de força maior (danos multitudinários ou assaltos e agressões em vias públicas) ou caso fortuito (incêndios, enchentes...), onde a responsabilidade do Estado é excluída.

No caso em apreço, contudo, **não há qualquer elemento de prova no sentido de que o acidente foi provocado pela presença de animal na pista**, mas, ao revés, o laudo da PRF indica a **total ausência de vestígio animal** no local do acidente que, inclusive, foi desfeito, já que embora o veículo tenha sofrido a queda em determinado local da pista, foi encontrado estacionado fora da posição final de imobilização, como se vê do croqui da cena do acidente:

CROQUI DA CENA DO ACIDENTE



Não assiste razão ao autor na alegação de que transeuntes teriam informado ao corpo de bombeiros e à PRF o envolvimento de animal no acidente, o que pretende extrair do trecho do laudo da PRF adiante:

Tanto a equipe do CBMERJ quanto a equipe da PRF receberam o informe do sinistro com dados preliminares de acidente envolvendo motoneta e animal sobre a via, contudo, nem os bombeiros e nem os policiais viram animal, vestígio da presença de animal ou vestígio de interação com animal no local do fato. Apesar da ausência de vestígios materiais no local, a presença de animal sobre a via pode ter sido o fator determinante para a ocorrência do sinistro, pois, como já descrito na dinâmica do acidente, não é possível determinar o fator determinante para a queda do ocupante de V1 e o tombamento do veículo com base nos vestígios observados.

Vê-se que, em momento algum, o trecho supracolacionado permite a conclusão de que foram transeuntes que informaram o envolvimento de animal no acidente, até porque o acidente ocorreu às 03h00min do dia 18/04/2024, horário em que é improvável a presença de transeuntes no local. Mais pertinente, seria a conclusão de que o informe recebido partiu de declaração do próprio autor, quer de forma direta ao acionar socorro, quer de forma indireta, ao informar o acidente a intermediário responsável por acionar socorro à vítima, o que não restou esclarecido na inicial, nem em sede recursal.

Também é insuficiente a alegação de que a PRF relatou a possibilidade de que a presença de animal na pista tenha sido o fator determinante do acidente, já que tal frase foi embutida em um contexto em que, após a PRF afirmar categoricamente a inexistência de qualquer vestígio animal na pista, à vista da declaração do autor de que teria sido este o fator causador do acidente, apenas não descartou a possibilidade de veracidade da informação prestada pela vítima. Contudo, do relato da PRF, como um todo, o que se depreende é que seria improvável, ante os vestígios coletados, a existência de animal na pista no momento do acidente e que, sua presença seria apenas uma possibilidade aferida tão-somente do relato da vítima.

Ou seja, de fato, não houve o cumprimento mínimo do encargo probatório constante do art. 373, I do CPC na medida em que o autor não demonstrou a real causa do acidente sofrido que, aparentemente, ocorreu em razão de o local ser uma curva de alta velocidade, onde estava escuro dado que o acidente ocorreu às 03h00min do dia 18/04/2024.

De fato, não se verifica nexo causal entre a suposta omissão do DNIT na fiscalização da rodovia ao permitir a presença de animal na pista (o que não foi demonstrado) e o acidente ocorrido, pelo que a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, *in fine*, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.